

理论模块

办理刑事案件能力之实体法

真题回顾

1、（单选）2019年10月4日，某市公安局抓获了涉嫌刷单诈骗的犯罪嫌疑人李某。经查，李某没有前科记录。从李某针对本市受害人的涉嫌刷单诈骗数据来看（见下表），以下说法正确的是：（ ）（2020年公安联考真题第41题）^①

李某涉嫌刷单诈骗金额明细表

序号	时间	金额（元）
1	2018年5月16日	320
2	2018年5月22日	1510
3	2019年9月14日	1316
4	2019年9月15日	1120
5	2019年9月18日	560
6	2019年9月21日	360
7	2019年9月25日	890
8	2019年10月2日	280

- A.李某涉及的诈骗金额不能累计计算，未达到立案标准，不予追究
- B.李某涉及的诈骗金额不能累计计算，未达到立案标准，转为行政案件处理
- C.李某涉及的诈骗金额已经达到立案标准，需要立案侦查
- D.李某涉嫌的电信网络诈骗行为已经超过追诉期，不予立案侦查

2、（多选）自2016年以来，甲县王某网罗社会闲散人员，组成“黑龙帮”，制定帮规，开设赌场，向甲县农贸市场收取保护费。2017年起，王某等人插手当地旅游市场，通过暴力、威胁、欺骗等手段，强迫游客购买商品，非法获取巨额经济利益。

^①第1题答案为：C

2019年11月,“黑龙帮”以年利率40%-60%不等的利息,向社会上多人发放贷款达50余次,累计金额上千万元;为从事非法放贷活动,实施套取银行资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为;为强行索要债务,实施故意伤害、非法拘禁等行为,社会影响极其恶劣。2019年12月中旬案发,王某等20余人被公安机关抓获。2019年以来,全国扫黑办陆续发布了扫黑除恶系列法律政策文件,为本案的定罪处罚提供了指引。据此,下列选项正确的有:() (2020年公安联考第72题)①

- A.王某违反国家规定,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重,以非法经营罪定罪处罚
- B.王某为从事非法放贷活动,实施骗取贷款、非法吸收公众存款等行为,构成犯罪,应当择一重罪处罚
- C.王某为强行索要因非法放贷而产生的债务,实施故意伤害、非法拘禁等行为构成犯罪,应当择一重罪处罚
- D.王某组织、领导黑社会性质组织犯罪,同时又有其他犯罪行为,应当以组织、领导黑社会性质组织罪定罪处罚,不再数罪并罚

3、(单选)李某承包一鱼塘,发现常有麻雀飞到鱼塘边吃鱼饲料。李某与妻子陈某商量张网捕鸟,既能防止麻雀偷吃饲料,又能抓住麻雀换钱。二人遂在鱼塘四周张上捕鸟网,时有麻雀被网缠住。李某将捕到的麻雀拿到镇上出售,收购者周某询问麻雀来源,李某如实相告,周某遂以每只5元的价格购买200余只麻雀。某日,辖区民警巡逻发现捕鸟网,遂通知相关行政主管部门到场共同处理。后经鉴定,李某、陈某捕获的麻雀属于“三有”(有重要生态价值、科学价值、社会价值)保护动物,使用的捕鸟网属于禁用的狩猎工具。公安机关与相关行政主管部门就李某、陈某行为进行认定,下列说法正确的是:() (2020年公安联考第3题)②

- A.李某、陈某的行为构成非法狩猎罪
- B.李某、陈某的行为构成故意毁坏财物罪
- C.李某、陈某的行为属于环境行政违法行为,不构成犯罪
- D.李某、陈某的行为属于林业行政违法行为,不构成犯罪

①第2题答案为:AB

②第3题答案为:A

4、（多选）2019年12月某日14时许，家住南方某城市的张阿姨回家途中，途经×××商住高层建筑时，被高空突然掉落的物品砸中头部，当场昏迷。接警后，民警小蔡、小徐迅速到达现场。公安机关通过侦查，初步确认张阿姨死亡系住户万某高空抛物所致，以下判断正确的有：（ ）（2020年公安联考第93题）^①

- A.若万某故意对准张阿姨抛物，则涉嫌故意杀人
- B.若万某因夫妻吵架而高空抛物，则涉嫌故意杀人
- C.若万某因失手而导致高空坠物，则不承担刑事责任
- D.若万某因失手而导致高空坠物，则涉嫌过失致人死亡

5、（单选）经公安机关侦查发现刘某以22万元价格将订单数据出售给廖某，廖某以每组3元卖给他人。廖某被抓后主动坦白自己罪行，并退回赃款，鉴于廖某的表现，公安机关在结案报告中对廖某的处理意见得当的是：（ ）（2018年公安联考第73题）^②

- A.应对廖某从轻处罚
- B.可以对廖某从轻处罚
- C.应对廖某减轻处罚
- D.可以对廖某减轻处罚

6、（单选）本案中刘某盗取的信息中不属于公民个人信息的是（ ）（2018年公安联考第74题）^③

- A.高通地图路线
- B.旅馆住宿信息
- C.航班出港信息
- D.高铁乘车信息

7、（单选）如经公安机关查证，抓获了乌某等人，查明乌某系X组织的组织者之一，并煽动安排了涂某携带爆炸物品至人员密集处引爆，X组织也被相关部门认定为恐怖组织，则乌某的行为涉嫌：（ ）（2018年公安联考第97题）^④

- A.危害公共安全罪
- B.帮助恐怖活动罪
- C.组织、领导恐怖组织罪和爆炸罪
- D.组织、领导恐怖组织罪和煽动实施恐怖活动罪

①第4题答案为：AD

②第5题答案为：B

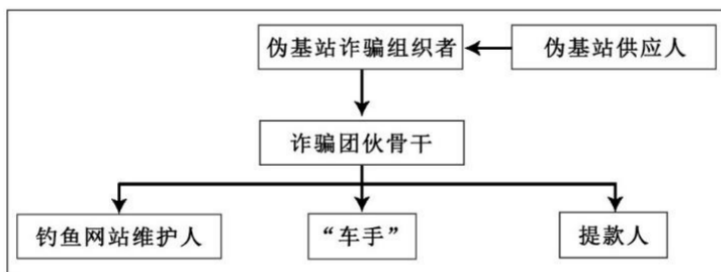
③第6题答案为：A

④第7题答案为：C

8、（单选）2016年8月6日下午6时许，赵某（男，17岁，无业）持刀在本市某偏僻路段对路过的女青年小焦进行抢劫。在抢劫得手准备逃走时，赵某突然认出被抢的女青年是其以前的邻居小焦。赵某怕暴露，用匕首连刺小焦数刀致小焦失血过多死亡。赵某行为构成抢劫罪和故意杀人罪，下列量刑说法正确的是：（ ）（2017年公安联考第14题）^①

- A、应当适用死刑
B、可以适用死刑
C、不可以适用死刑
D、不应当适用死刑，但可以判处死缓

9、（单选）经过侦查，本案中伪基站诈骗涉案人员组织分布如下。



在该伪基站诈骗案中，伪基站诈骗组织者可能涉嫌的罪名有：（ ）（2017年公安联考第14题）^②

- A、非法经营罪
B、生产假冒伪劣产品罪
C、非法获取公民信息罪
D、诈骗罪

理论梳理

宏观框架

一、刑法论

二、犯罪论

三、刑罚论

第一部分 刑法论

^①第8题答案为：C

^②第9题答案为：D

一、刑法的空间效力

（一）在中国境内犯罪：属地管辖原则—我的地盘我做主

1、领域：包括领土、领水、领空。悬挂我国国旗的航空器和船舶。^①

2、地：包括行为地和结果地。

3、例外：

（1）享有外交特权和豁免权的外国人在中国境内犯罪，通过外交途径解决；

（2）我国港澳台地区适用本地区刑法；

（3）民族自治地方根据本民族特点，针对刑法部分条文制定了变通或补充规定，适用该规定。

（二）在中国境外犯罪：属人管辖原则、保护管辖原则、普遍管辖原则

1、属人管辖：我国公民在国外犯罪—我的公民我做主

（1）我国公民在国外犯我国刑法规定的犯罪，原则上适用我国的刑法，犯轻罪的（最高刑3年以下的）可以不予追究；

（2）若为国家工作人员和军人犯罪的，一律追究。

2、保护管辖：外国人在外国犯罪—我的利益我做主

（1）针对我国国家或公民犯罪；

（2）行为触犯的是重罪（最低刑在3年以上）；

（3）双重犯罪原则。

3、普遍管辖：国际犯罪

（1）必须是危害人类共同利益的犯罪。如劫持航空器、跨国贩毒、海盗、种族灭绝、跨国拐卖人口、洗钱、恐怖活动等；

（2）我国缔结或参加了国际公约；

（3）我国刑法将这种行为也规定为犯罪；

（4）犯罪人出现在我国领域内；

（5）具体适用法律时，适用我国刑法，而非缔结或参加的国际公约。

^①注意：国际列车、国际长途汽车不属于我国领域。

二、刑法的时间效力

从旧兼从轻：这是指原则上适用旧法（行为时的法律），但适用新法有利于被告人时，适用新法。也即原则上禁止法律溯及既往，例外的不禁止有利于被告人的溯及既往。

第二部分 犯罪论

一、犯罪成立

(一) 违法阶层---客观阶层（立-破）

1、行为主体：自然人和单位

(1) 自然人

①真正身份犯，这是指行为人只有具备某种特殊身份，才能构成犯罪，故也称为定罪身份；

②不真正身份犯，这是指行为人具有某种特殊身份，不影响犯罪的成立，但是影响量刑，故也称为量刑身份。

如国家机关工作人员的身份，在报复陷害罪中是定罪身份，而在诬告陷害罪中是量刑身份。

(2) 单位

①纯正的单位犯罪，这是指只有单位构成而不能由自然人构成的犯罪。如单位行贿罪、单位受贿罪。

②不纯正的单位犯罪，这是指既可由单位构成也可由自然人构成的犯罪。如生产、销售伪劣产品罪。

③如果成立单位的主要目的就是为了犯罪，或者成立单位后主要活动就是犯罪的，应以自然人犯罪论处。

④单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

2、危害行为

(1) 特征：有体性（排除思想犯罪）、有意性（排除梦游、身体无意识的反射举动）、有害性（行为具有法益侵害性）。

(2) 判断：对法益创意了法律不允许的危险。

(3) 不作为犯：应为→能为→不为→具有等价性

①负有作为义务（应为）

第一、是对危险源的监管义务；（危险动物、危险物品、危险设施等和先行行为）

第二、对法益对象的保护义务（特定关系和特定领域）

②能为：具有作为可能性。

③不为：前提条件是结果避免可能性。

④等价性：要达到犯罪的程度。

3、危害结果

（1）犯罪发展过程是：行为制造危险→危险升高→现实化为实害结果

（2）实害结果：是指行为对法益造成的现实侵害性。在法条规定中要求“造成严重后果的”；^①

（3）具体危险犯：是指对法益的威胁达到具体现实程度的危险。在法条规定中要求“足以造成严重后果的”、“尚未造成严重后果的”；^②

（4）抽象危险犯：是指对法益的威胁仅达到抽象缓和程度的危险。在法条中只规定实施某个行为就成立犯罪。^③

4、因果关系

（1）因果关系解决的是实害结果的归属问题。这里的实害结果主要是人身犯罪中的伤亡结果。

（2）重点：存在介入因素的案件

①介入因素的种类：自然事件、被害人自身的行为、第三人的行为等。

②判断技巧：介入因素的出现是否可以被包含在先前行为中。

5、客观违法性阻却事由

（1）正当防卫：正对不正

^①如《刑法》第142条“生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。”（生产、销售劣药罪）

^②如《刑法》第143条“生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。”（生产、销售不符合安全标准的食品罪）

^③如《刑法》第144条“在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，处五年以下有期徒刑，并处罚金。”（生产、销售有毒、有害食品罪）

正当防卫的成立条件	具体内容	错误表现
起因条件	面临侵害具有不法性、客观性、现实性	假想防卫
时间条件	不法侵害正在进行	防卫不适时
意思条件	防卫者需要防卫意识	偶然防卫
对象条件	防卫手段针对不法侵害人本人	对象错误
限度条件	防卫手段具有必要性和相当性	防卫过当

注意：

第一、起因条件中的不法性理解。①不法侵害行为，既包括犯罪行为，也包括一般违法行为；②只有对具有攻击性、破坏性的不法侵害，才能进行正当防卫；③不法侵害一般只限于针对个人法益的侵害；④不法侵害仅限于人的行为；⑤防卫人不限于被害人本人。

第二、时间条件中财产犯罪的特殊处理。犯罪人即使取得财物，但在被害人当场还来得及挽回损失的情形下，视为不法侵害尚未结束，可实施正当防卫。例如：甲使用暴力抢劫到乙的财物后逃跑，乙当场就追，追上后对甲使用暴力夺回财物，致甲轻伤或重伤。乙的行为属于正当防卫，不属于事后加害。

第三、对象条件中涉及共同侵害的防卫对象问题。不法侵害人是多人并且是共同犯罪，对共同实行犯可以防卫；帮助犯如果有攻击性侵害行为，对帮助犯也可以防卫；对于幕后的教唆犯原则上不可以防卫。

第四、特殊正当防卫。第 20 条第 3 款“对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。”对于“其他严重危及人身安全的暴力犯罪”，只要满足防卫手段的必要性和相当性，造成侵害人伤亡的，也不算过当。例外，劫持航空器罪、放火罪、爆炸罪等。

（2）紧急避险

紧急避险的成立条件	具体内容	错误表现
起因条件	存在现实危险（人和非人）	假想避险
时间条件	危险正在发生	避险不适时
意思条件	行为人有避险意思	偶然避险
补充性条件	不得已而为之	针对攻击性紧急避险而言
限度条件	没有超过必要限度	生命法益>身体健康法益>人身自由法益>财产法益

注意：受强制的紧急避险，这是指受他人强制实施紧急避险的情形。如，甲看到乙带着儿子在银行附近散步，上前持刀绑架了乙的孩子，要求乙立即去抢劫银行，否则杀害其子，乙为了挽救儿子的生命而抢劫了银行。

（3）被害人承诺

①承诺范围：可以承诺的是财产、名誉、自由、轻伤。重伤和生命不能承诺。

②承诺意思：事实性欺骗下做出的承诺无效；动机性欺骗下做出的承诺有效。

③承诺时间：事后承诺无效；承诺以最后一次为准。

④推定的被害人承诺：被害人没有现实的承诺；推定被害人得知真相后会承诺。

这种推定以一般人的合理意愿为标准，而不以被害人的实际意愿为标准。

（4）其他阻却事由

①自救行为：被害人权利在通过法律程序难以获得救济的情况下，依靠自己力量救济，这种情况下被害人无罪。

②法令行为：是指行为貌似有危害性，但是因为具体法律依据，所以无罪。

③正当业务行为：如职业体育比赛、医疗行为等。

（二）责任阶层---主观阶层（立-破）

1、主观要件

罪过形式	认识因素	意志因素
直接故意	认识到必然或可能发生	积极追求
间接故意	认识到可能发生	放任，发生不违背意志
过于自信的过失	认识到可能发生，本应避免	不想发生，发生违背意志
疏忽大意的过失	没有预见到，但应当预见到	不想发生
意外事件	没有预见到，且无法预见到	不想发生
不可抗力	预见到，但无法避免	不想发生

2、主观责任阻却事由

(1) 责任年龄

①无刑事责任年龄

十二周岁以下

②相对刑事责任年龄

第一、已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

第二、已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。

注意：这八种罪是指八种罪行，而不是八个罪名。包括法律拟制和法条竞合来的八种罪。此外，已满十四周岁不满十六周岁的人盗窃、诈骗、抢夺他人财物，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证，当场使用暴力，故意伤害致人重伤或者死亡，或者故意杀人的，应当分别以故意伤害罪或者故意杀人罪定罪处罚。^①

③完全刑事责任年龄

十六周岁以上

④减轻刑事责任年龄

^① 《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条。

第一、对被追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。

第二、已满 75 周岁的人故意犯罪的，可以从轻或减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或减轻处罚。

（2）责任能力

①精神病人^①

第一、完全责任能力：应当负刑事责任；

第二、限制责任能力：尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚；

第三、完全无责任能力：不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。

②又聋又哑、盲人

属于有刑事责任能力，但刑事责任能力减弱应当负刑事责任，但可以从轻、减轻或者免除处罚。

③醉酒

第一、生理性醉酒，即日常生活中的醉酒，属于完全有刑事责任能力，应当负责；

第二、病理性醉酒，是指因酒精中毒导致幻觉、妄想等精神病症状，是精神病的一种。这属于完全无刑事责任能力，不负刑事责任。

④吸毒

吸毒状态产生幻觉，实施犯罪，如何认定？

第一、吸毒后第一次产生幻觉，在幻觉中实施犯罪，由于没有犯罪故意，可以认定为过失犯罪；

第二、明知自己吸毒后会产生幻觉，利用这种特点实施犯罪，应认定为犯罪故意。

（3）法律认识错误

①事实认识错误：自己是否制造了具有社会危害性的事实。如果发生认识错误，那么行为人没有犯罪事实。

^①精神病人责任能力的认定，应采用医院标准和法学标准相结合的方法。前者由精神病医学专家鉴定，后者由司法工作人员判断，重点和落脚点应在法学判断。行为人的危害行为与其精神病应具有直接的因果关系。

②法律认识错误：自己制造的危害事实是否具有刑法上的禁止性。如果没有认识到，分为两种情况：第一，不能阻却责任；第二、不具有违法性认识可能性能够阻却责任。

（4）期待可能性

①期待可能性，是指从行为时的具体情况看，可以期待行为人作出合法行为。

②常考情形：近亲属间的窝藏、包庇行为，可以不追究窝藏、包庇的刑事责任或从宽处罚；犯罪人犯罪后掩饰、隐瞒犯罪所得的行为；犯罪人犯罪后毁灭、伪造证据的行为。

二、犯罪的时间形态

（一）犯罪预备

- 1、客观上：为了犯罪，准备工具制造条件的行为；
- 2、主观上：具有犯罪的目的；
- 3、事实上：未能着手实行犯罪；
- 4、原因：由于行为人意志以外的原因；
- 5、处罚：可以比照既遂犯从轻、减轻或免除处罚。

（二）犯罪未遂

- 1、客观上：已经着手实行犯罪；
- 2、主观上：具有犯罪的目的；
- 3、事实上：未得逞；
- 3、原因：由于行为人意志以外的原因而没有既遂；
- 4、处罚：可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。

（三）犯罪中止

- 1、中止的自动性—自动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果的发生；
- 2、中止的客观性—要求在客观上行为人实施了中止行为，包括行为未实行终了，自动放弃；行为实行终了，自动放弃犯罪并有效防止犯罪结果发生；
- 3、中止的有效性—没有发生既遂标志的结果；
- 4、处罚：没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

三、犯罪的时间形态—共同犯罪

- (一) 一人既遂、全部既遂；
- (二) 无法查明、无需查明；
- (三) 共同犯罪的脱离问题；
- (四) 共同犯罪的实行过剩问题。

四、罪数问题

基本原则：不遗漏评价、不重复评价。

第三部分 刑罚论

一、刑罚的体系

（一）管制

1、**概念**：管制是指对罪犯不予关押，但限制其一定自由，并采取社区矫正的刑罚方法。

2、**劳动问题**：判处管制的罪犯可以自谋生计，不强制劳动，在劳动时与普通公民同工同酬。

3、期限问题

（1）期限：3个月以上2年以下，数罪并罚时不得超过3年。（3-2-3）

（2）起算：刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押1日折抵刑期2日。

4、**对管制可以同时适用禁止令**。禁止犯罪分子在执行管制期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

5、**对管制，实行社区矫正**。社区矫正是一种非监禁的刑罚执行方式，是将罪犯置于社区内，由社区矫正机构矫正其犯罪心理和行为恶习。

6、管制期间应当遵守的规定：

（1）遵守法律、行政法规，服从监督；

（2）未经执行机关批准，不得行使言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；

（3）按照执行机关规定报告自己的活动情况；

（4）遵守执行机关关于会客的规定；

（5）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经执行机关批准。

（二）拘役

1、**概念**：短期剥夺罪犯人身自由的刑罚方法。

2、执行机关：由公安机关就近在看守所执行。在执行期间，罪犯每月可以回家 1 天至 2 天。

3、劳动问题：被判处拘役的罪犯，参加劳动的，可以酌情发给报酬。

4、期限问题

(1) 期限：拘役的期限为 1 个月以上 6 个月以下，数罪并罚不超过 1 年。(1-6-1)

(2) 起算：刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押 1 日折抵刑期 1 日。

(三) 有期徒刑

1、概念：剥夺罪犯一定期限的人身自由的刑罚方法。

2、刑期：

(1) 单罪：6 个月-15 年；

(2) 数罪并罚

6 个月—15 年—20 年（总和刑期 35 年以下）

6 个月—15 年—25 年（总和刑期 35 年以上）

3、执行机关

(1) 剩余刑期不满 3 个月—看守所。

(2) 未成年犯—未成年犯管教所。

(3) 其他—监狱。

4、刑期计算：先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，二日折抵一日。

5、待遇：有劳动能力的，必须参加劳动；对于参加劳动的罪犯，按照有关规定给予报酬。

(四) 无期徒刑

(五) 死刑

1、条件上的限制：罪行极其严重的犯罪分子。

2、对象上的限制：

第一、犯罪时不满 18 周岁；

第二、审判时怀孕的妇女；（审判时：从羁押到执行的期间；怀孕：包括怀孕和流产状态）

第三、审判时已满 75 周岁的人，但以特别残忍手段除外。

3、程序上的限制

第一、管辖限制：死刑案件只能由中级以上人民法院进行一审；

第二、死刑核准：最高人民法院；

第三、死缓核准：高级人民法院。

4、死缓变更

第一、无故意犯罪→2 年期满后减为无期徒刑；

第二、无故意犯罪+确有重大立功表现→2 年期满后减为 25 年有期徒刑；

第三、故意犯罪+情节恶劣→报请最高人民法院核准后执行死刑；

第四、故意犯罪未执行死刑的→死缓执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。

第五、限制减刑的死缓犯

（1）被判处死缓的累犯；（累犯+死缓）

（2）因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力型犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子（暴力犯罪+死缓）

（六）剥夺政治权利

1、剥夺权益

第一、选举权和被选举权；

第二、六大政治自由：言论、出版、集合、结社、游行、示威；

第三、担任国家机关职务的权利；

第四、担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

2、适用对象

第一、应当剥夺政治权利

被判处死刑、无期徒刑的；危害国家安全的罪犯。

第二、可以剥夺政治权利

对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投放危险物质等严重破坏社会秩序的犯罪分子。

第三、独立适用

对较轻犯罪可独立适用。如偶犯或初犯；自首或立功；犯罪时不满 18 周岁；犯罪预备、中止或未遂、被胁迫参加犯罪的、全部退赃并有悔罪表现的等。

3、刑期

第一、判处管制附加剥夺政治权利的，期限与管制同期，二者同时执行。

第二、拘役、有期徒刑附加剥夺政治权利的，期限为 1-5 年，从主刑执行完毕或假释之日起算。在主刑执行期间，当然没有政治权利。注意：假释犯是从假释之日计算剥夺政治权利的期限。

第三、无期、死刑附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利终身。

第四、死缓或无期徒刑减为有期徒刑的，剥夺政治权利的期限要改为 3—10 年，从有期徒刑执行完毕或假释之日起算。

（七）罚金

1、罚金的缴纳方式：一次或分期缴纳；强制缴纳；延期或减免缴纳；随时缴纳。

2、执行机关：第一审人民法院执行。

3、民事优先原则：民事赔偿优先。

（八）没收财产

1、范围：犯罪分子个人合法所有财产的全部或一部分。

2、没收财产与正当债务的偿还

第一、必须是犯罪分子在没收财产前所负债务（而非在立案前）；

第二、必须为正当债务（赌债等非法债务不保护）；

第三、必须经债权人提出请求，并查证属实；

第四、必须仅限于在没收财产的数额内按一定次序偿还。

（九）驱逐出境

（1）对象：外国人、无国籍人。

（2）执行机关：公安机关。

注意：

一、社区矫正

1、适用范围

（1）被判处管制的罪犯

（2）被宣告缓刑的罪犯

(3) 被裁定假释的罪犯

(4) 被暂予监外执行的罪犯：有严重疾病需要保外就医的；怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女；生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。

2、主导机关：司法行政机关负责指导管理、组织实施社区矫正工作。

3、社区矫正的禁止令：对于判处管制和缓刑的犯罪分子，可以同时适用禁止令，禁止犯罪分子在管制执行期间、缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

禁止令的期限：可以同期；也可以短于管制缓刑的期限。

4、犯罪物品的处理：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

二、非刑罚处罚方法

(一) 对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免于刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或行政处分。

(二) 禁止从事相关职业：因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或假释之日起从事相关职业，期限为三年至五年。

二、刑罚的裁量

(一) 累犯

1、一般累犯的构成条件

第一、前后罪均为年满 18 周岁且属于故意犯罪；

第二、前后罪都应当是判处有期徒刑以上刑罚；

第三、后罪发生在前罪刑罚执行完毕或赦免后 5 年内；

第四、消极条件：过失犯罪和不满 18 周岁的人犯罪不适用累犯。只要有一个罪是在 18 周岁前实施的，就不成立累犯。

2、特别累犯的构成条件

第一、前后罪都是危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪；

第二、后罪发生在前罪刑罚执行完毕或赦免以后，不论刑罚轻重和间隔长短。

3、处罚

第一、应当从重处罚；

第二、对累犯不得适用缓刑和假释。

（二）自首

1、一般自首

第一、自动投案（主动性和自愿性）；

第二、如实供述自己的罪行（包括公安机关已经掌握和未掌握的犯罪事实）。

2、特别自首

第一、被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯；

第二、如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的行为。

3、处罚

第一、可以从轻或减轻处罚；

第二、犯罪情节较轻的，可以免除处罚。

（三）坦白

1、条件

第一、被动归案；

第二、如实交代自己已被公安机关掌握的犯罪事实。

2、处罚（法定情节）

第一、可以从轻处罚；

第二、因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

（四）立功

1、一般立功

第一、检举、揭发他人犯罪行为；

第二、提供其他案件的重大线索，查证属实的；

第三、协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的；

第四、具有其他有利于国家和社会的突出表现的。

2、重大立功

重大：指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处**无期徒刑**以上刑罚或者在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响的情形。

3、处罚

第一、一般立功，可以从轻、减轻处罚；

第二、重大立功，可以减轻、免除处罚。

（五）数罪并罚

1、发现漏罪：先并后减；

2、发现新罪：先减后并；

3、刑期

（1）管制+管制=管制（不超过3年）

（2）拘役+拘役=拘役（不超过1年）

（3）管制+拘役=管制+拘役

（4）有期徒刑+管制=有期徒刑+管制

（5）有期徒刑+拘役=有期徒刑

（6）有期徒刑+有期徒刑=35↑-25年；35↓-20年。

（六）缓刑

1、适用条件

（1）可以适用缓刑的对象

第一、被判处拘役或3年以下有期徒刑；

第二、犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响。

（2）应当适用缓刑的对象

第一、被判处拘役或3年以下有期徒刑；

第二、犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响；

第三、不满18周岁、怀孕的妇女、75周岁以上的人。

（3）不得适用缓刑的对象

第一、累犯；

第二、集团犯罪的首要分子。

2、考验期

第一、拘役：2个月—1年。

第二、有期徒刑：1年—5年。

3、缓刑的结果

(1) 成功的缓刑：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果违反相关规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。

(2) 失败的缓刑

第一、被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。

第二、被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。

三、刑罚的执行

(一) 减刑

1、对象条件：被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子；

2、实质条件：确有悔改或立功表现的，可以减刑，有重大立功，应当减刑。

3、限度条件

第一、判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的 1/2；

第二、判处无期徒刑的，不能少于 13 年；

第三、判处死刑缓期执行

(1) 普通死缓→17 年（15 年+2 年缓刑）

(2) 限制减刑的死缓（累犯+死缓；暴力+死缓）

死缓—无期—有期→27 年（25 年+2 年缓刑）

死缓—有期→22 年（20+2 年缓刑）

关联法条：《刑法》第 78 条第二款第三项：

人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。

（二）假释

1、对象条件：被判处有期徒刑、无期徒刑的罪犯；

2、执行刑期条件：有期徒刑必须执行了原判刑期的 1/2 以上；无期徒刑必须执行了 13 年以上。

3、实质条件：在执行期间认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯危险，同时对所居住的社区没有不利影响。

4、消极条件

（1）对累犯和因严重的犯罪被判 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。

（2）对于贪污贿赂犯罪，被判处死缓，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死缓执行 2 年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

5、假释的考验期：有期徒刑的考验期为没有执行完的刑期，无期徒刑的考验期为 10 年。

6、假释的结果

（1）成功的假释→视为执行完毕

对假释的犯罪分子，在假释考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有违反相关规定的情形，假释考验期满，就认为原判刑罚已经执行完毕，并公开予以宣告。

（2）失败的假释→撤销假释

第一、考验期内犯新罪。被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法规定实行数罪并罚。

第二、考验期内发现漏罪。在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照法律规定实行数罪并罚。

第三、违反相关规定。被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行尚未执行完毕的刑罚。

（三）时效

1、追诉时效期限

第一、法定最高刑为不满 5 年有期徒刑的，经过 5 年；

第二、法定最高刑为 5 年以上不满 10 年有期徒刑的，经过 10 年；

第三、法定最高刑为 10 年以上有期徒刑的，经过 15 年；

第四、法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年；

第五、如果 20 年以后认为必须追诉的，须报请**最高人民检察院**核准。

注意：逮捕时间 2+1+2+2+X，X 由最高人民检察院报请全国人大常委会批准延期审理。

2、追诉时效的延长

第一、在公、检、法机关立案侦查或者法院已经受理案件以后，逃避侦查、审判的，不受追诉期限的限制；

第二、被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉时效的限制。

3、追诉时效的计算与中断

第一、计算：追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。

第二、中断：在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

第四部分 重点罪名

分则体系

- 第一章 危害国家安全罪
- 第二章 危害公共安全罪
- 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪
- 第四章 侵犯公民人身权利、民主权利罪
- 第五章 侵犯财产罪
- 第六章 妨害社会管理秩序罪
- 第七章 危害国防利益罪
- 第八章 贪污贿赂罪
- 第九章 渎职罪
- 第十章 军人违反职责罪

经典罪名

一、侵犯生命、身体的犯罪

（一）故意杀人罪

1、安乐死

（1）消极的安乐死—不构成犯罪。

（2）积极的安乐死—故意杀人罪。

2、帮助、教唆他人自杀

（1）观点一：自杀行为具有违法性，只是无法谴责自杀者。根据共犯从属性原则，帮助者、教唆者有罪。

（2）观点二：自杀行为不具有违法性，无罪，也即实行者无罪。根据共犯从属性原则，帮助者、教唆者也无罪。

（二）组织出卖人体器官罪

1、组织他人出卖人体器官：组织者可以是一人，被组织者也可以是一人。人体器官必须是活体器官。组织行为包括经营人体器官买卖活动，也包括以招募、引诱等手段使他人器官的行为，还包括组织买卖人体器官的中介行为。不要求行为人具有营利目的。

2、未经本人同意摘取其器官，或者摘取不满十八周岁的人的器官，或者强迫、欺骗他人捐献器官，依照故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。

3、违背本人生前意愿摘取其尸体器官，或者本人生前未表示同意，违反国家规定，违背其近亲属意愿摘取其尸体器官的，依照盗窃、侮辱、故意毁坏尸体罪的规定定罪处罚。

（三）遗弃罪

1、本罪侵害的法益是他人的生命权、身体健康权。而非家庭关系。本质是将需要扶助的人置于不受保护的状态，进而使其生命、身体处于危险状态的犯罪。

2、扶养义务的来源

（1）基于法律规定产生的义务。如家庭成员之间的扶养义务。

（2）基于合同行为产生的义务。如受雇保姆对婴儿的照顾义务。

（3）基于业务产生的义务。如孤儿院的管理人员对所收留的孤儿具有抚养义务。

二、侵犯性权利的犯罪

（一）强奸罪

1、保护法益

妇女的性自主权。性自主权包括：是否发生性交的决定权；关于性交具体条件的决定权，例如：性交对象、时间、地点等条件的决定权。

2、构成要件

（1）模型：强制手段→使妇女无法反抗、不敢反抗、不知反抗→奸淫妇女

（2）构成要件

①行为主体：女性不能构成单独直接正犯。但可以作为教唆犯、帮助犯、间接正犯、共同正犯存在。

②实行行为

第一、暴力手段；

第二、胁迫手段：甲对乙以恶害相通告：“你若不答应我的要求，我就对你施加恶害。”→由此使乙对甲产生了恐惧心理→乙基于恐惧心理而答应了甲的不法要求。

第三、其他手段。昏醉强奸、欺骗型强奸。

③行为对象是妇女。

第一、婚内强奸的问题。通说观点认为符合构成要件是可以成立的。

第二、奸淫幼女。

首先，即使征得其同意，也构成强奸罪。

其次，对于不满 12 周岁的幼女，强行推定行为人明知对方是幼女。

3、法定刑升格条件（10 年到死刑）

（1）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女。（当众不包括共犯人；要求只要有不特定的无关第三人可能看到听到就行）

（2）二人以上轮奸；

（3）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害；（刑法修正案十一增设）

（4）强奸致人重伤或死亡（强奸罪的实行行为是原因；“人”只包括被害妇女，不包括前来阻挡的第三人）

4、罪数问题

结合犯：拐卖妇女罪+强奸罪=拐卖妇女罪（加重处罚）

注意：仅此一个，其他所有的罪名遇到强奸罪，都数罪并罚。如：强迫卖淫罪+强奸罪=数罪并罚。

三、侵犯人身自由的犯罪

（一）非法拘禁罪

1、非法拘禁成立犯罪，要求累计时间在 12 小时以上，或没达到 12 小时，但有严重情节。

2、非法拘禁致人重伤、死亡，是指非法拘禁行为本身过失致人重伤（3—7 年）、死亡（10 年以上），从重处罚。

3、在非法拘禁过程中，故意使用暴力致人伤残、死亡的，应分别以故意伤害罪、故意杀人罪论处。（这是法律拟制来的故意伤害罪、故意杀人罪）

4、为索取债务非法扣押、拘禁他人，属于非法拘禁罪，如果出现致人重伤、死亡的结果，按照上述 2 和 3 认定。该条文中的“债务”包括赌债、高利贷等非法债务。

5、国家机关工作人员利用职权非法拘禁他人，从重处罚。

（二）绑架罪

1、非法拘禁 A→敲诈勒索 B。

2、保护法益：人质的人身自由和安全，而不包括第三人的财产。

3、着手：带着胁迫第三人的目的开始实力控制行为。

4、既遂：带着胁迫第三人的目的实力控制了人质。

5、绑架罪+故意杀人罪=绑架罪（适用升格法定刑）

6、绑架罪+故意伤害罪致人重伤、死亡=绑架罪（加重处罚）

（三）拐卖妇女、儿童罪

1、侵害的法益：妇女、儿童的人身自由。

2、既遂标准：带着出卖的目的实力控制 A。

3、法定刑升格条件

（1）本罪+强奸罪=本罪

（2）本罪+引诱卖淫罪、强迫卖淫罪=本罪

（3）本罪+组织、运送他人偷越国（边）境=本罪 A

（4）造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的。

（四）收买被拐卖的妇女、儿童罪

1、侵害的法益：妇女、儿童的人身自由。

2、着手：与拐卖者商讨价格。

3、既遂：接受到手。

4、罪数的问题

（1）收买+后罪，应数罪并罚。常见的后罪有拘禁、伤害、杀害、虐待、侮辱、猥亵、强奸等。

（2）收买后又出卖的，只定拐卖妇女、儿童罪。

（3）收买后+妨害公务罪=数罪并罚；收买后+聚众阻碍解救被收买的妇女、儿童的=数罪并罚。

5、从宽处罚的情节

收买被拐卖的妇女、儿童，对被买儿童没有虐待行为的，不阻碍对其进行解救的，可以从轻处罚；按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的，可以从轻或减轻处罚。

（五）拐骗儿童罪

1、侵害的法益：家长的监护权和儿童的人身自由、安全。只要侵害两种法益之一，就构成本罪。

2、对象：不满 14 周岁的未成年人。

3、与拐卖儿童罪的区别：有无出卖的目的。

四、侵犯名誉、司法的犯罪

（一）侮辱

1、侵害的法益：他人名誉。

2、侮辱的对象：特定自然人。可以是一人或数人。

3、行为：暴力、非暴力均可。必须公然进行，不要求被害人在场。

4、内容：可以是真实事实，也可以是捏造的虚假事实。

5、侮辱罪，属于告诉才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。

6、通过信息网络实施侮辱行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

（二）诽谤

1、侵害的法益：他人名誉。

2、诽谤对象：特定自然人。可以是一人或数人。

3、行为：捏造虚假事实+公然散布；明知是捏造事实+故意公然散布。非暴力方式。

4、要求公然进行。

（三）刑讯逼供罪

1、侵害的法益：公民的生命权、身体权。

2、行为主体：司法工作人员。

3、刑讯的对象：犯罪嫌疑人、被告人。

4、刑讯逼供过失致人伤残、死亡，拟制为故意伤害罪、故意杀人罪。

5、刑讯逼供中故意伤害、杀人，数罪并罚。

五、侵犯婚姻家庭犯罪

（一）重婚罪

- 1、两份婚姻：法律婚+法律婚；法律婚+事实婚。
- 2、相婚者：明知对方已婚而与之结婚。

六、财产犯罪

（一）侵占罪

- 1、行为结构：将他人所有、自己占有的财物→变成自己所有。
- 2、行为对象：他人所有、自己占有的财物。
 - （1）主人自愿转移占有给行为人。如委托物。
 - （2）主人非自愿脱离了占有，行为人占有。如遗忘物、埋藏物。
- 3、行为方式
 - （1）作为的方式。如变卖掉、消费掉、抵押掉、赠予他人。针对种类物和特定物。
 - （2）不作为的方式。如拒不返还。只针对种类物。

（二）盗窃罪

- 1、行为结构：将他人占有的财物→通过平和手段→转移为自己占有
- 2、行为对象：他人占有的财物。包括合法占有，也包括非法占有。
 - （1）他人合法占有。例如，甲向乙借来摩托车，停放在自家，乙又悄悄偷回。因为甲是合法，所以乙构成盗窃罪。
 - （2）他人非法占有。例如，甲购买了100克毒品藏在家里，被乙发现，乙便盗窃了这些毒品，乙构成盗窃罪。

注意：如果甲偷了乙的自行车，被乙发现，乙趁甲不注意，又将车偷了回来。乙无罪，不构成盗窃。

- 3、行为方式：平和手段，转移占有。
- 4、公然诈骗幼儿、精神病患者的财物，定盗窃罪。

（三）抢夺罪

- 1、行为结构：对物实施暴力→对人有危险。
- 2、表现情形：趁人不备型、非趁人不备型
- 3、携带凶器抢夺的，以抢劫罪论处。

(1) 携带。①不要求本人随身携带凶器，可以让第三人携带。②不要求显示凶器，也不要求向被害人显示有凶器；③不要求使用凶器；④要求有随时使用的可能性。

(2) 凶器。①性质上的凶器，主要是法律规定禁止个人携带的违禁品；②用法上的凶器。本来用途不是凶器，但是可以用于杀伤人的物品。

4、飞车抢夺的问题

驾驶机动车、非机动车夺取他人财物，具有下列情形之一的，应当以抢劫罪定罪处罚：

- (1) 夺取他人财物时因被害人不放手而强行夺取的；
- (2) 驾驶机动车逼挤、撞击或者强行倒逼他人夺取财物的；
- (3) 明知会致人死亡仍然强行夺取并放任造成财物持有人轻伤以上后果的。

4、抢夺致人重伤、死亡，从重处罚。

(四) 抢劫罪

1、行为结构：实施暴力、胁迫等强制手段→压制对方反抗→对方因为无法反抗而放弃财物→行为人取得财物

2、行为方式

- (1) 暴力：暴力的程度要求足以压制对方反抗。
- (2) 胁迫：要求以暴力相威胁，不包括以非暴力的恶害相通告。
- (3) 其他方法：昏醉抢劫、拘禁抢劫。

3、行为对象：有形财物和财产性利益（债权）。有形财物包括价值数额不大，但值得刑法保护的财物，例如银行卡、存折、欠条。

4、事后转化抢劫

- (1) 三个轻罪：实施了盗窃、诈骗、抢夺罪。

注意：已满 14 周岁不满 16 周岁的人犯盗窃、诈骗、抢夺他人财物，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证，当场使用暴力，故意伤害致人重伤或者死亡，或者故意杀人的，应当以故意伤害罪或者故意杀人罪论处。

(2) 三大目的：为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证。窝藏赃物的目的，要求已经取得了赃物。抗拒抓捕的目的，要求被害人或者其他已经实施了抓捕行为。

- (3) 当场使用暴力或以暴力相威胁。

①当场，是个时间概念。也即三个轻罪和使用暴力之间具有时间上的密切联系。

②使用暴力或以暴力相威胁

第一、对象。不限于被害人，包括其他妨碍人。

第二、暴力的程度。要求达到足以压制对方的反抗。

刑法修正案十一新增罪名

📖 已满十二周岁不满十四周岁未成年人犯罪的认定及司法适用

一、新增条款

第十七条第三款 已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

- 1、故意杀人+死亡+情节恶劣+最高检核准；
- 2、故意杀人+重伤+手段特别残忍+造成严重残疾+情节恶劣+最高检核准；
- 3、故意伤害+死亡+情节恶劣+最高检核准；
- 4、故意伤害+重伤+手段特别残忍+造成严重残疾+情节恶劣+最高检核准。

二、已满十二周岁不满十四周岁未成年人犯罪的认定

（一）罪行条件：犯故意杀人、故意伤害罪

本条中“犯故意杀人、故意伤害罪”，其基本含义包括两个方面：一是属于两种犯罪，即故意杀人罪和故意伤害罪；二是符合两种犯罪的构成要件。对此，刑法理论上和实践中对类似问题存在争议是这里的“罪”是指“罪行”还是“罪名”？对该问题，通行观念是“罪行说”。

（二）结果条件：致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾

1、致人死亡

这里的“致人死亡”既可以是故意杀人“致人死亡”，也可以是故意伤害“致人死亡”。

2、以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾

这里的“以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾”既可以是故意杀人造成的，也可以是故意伤害造成的。其包含了三个基本内容：

3、以特别残忍手段

对于“以特别残忍手段”，我国法律没有明确规定，司法实践中主要从行为工具、行为方式、行为持续时间、行为次数等方面进行判断。一般而言，将那些采用锐器、剧烈腐蚀物等毁人容貌、挖人眼睛、割人耳鼻、砍人手足等残损他人身体的行为，认定为“手段特别残忍”应当是合乎立法本意的。

4、致人重伤

依照《刑法》第 95 条的规定，是指有下列情形之一的伤害：①使人肢体残废或者毁人容貌的；②使人丧失听觉、视觉或者其他器官机能的；③其他对于人体健康有重大伤害的。具体可参考 2014 年两高三部发布的《人体损伤程度鉴定标准》。

5、造成严重残疾

人体损伤致残程度划分为 10 个等级，从一级（人体致残率 100%）到十级（人体致残率 10%），每级致残率相差 10%。残疾程度可分为一般残疾（十至七级）、严重残疾（六至三级）、特别严重残疾（二至一级），六级以上视为“严重残疾”。具体可参考 2017 年两高三部发布的《人体损伤致残程度分级》。

（三）情节条件：情节恶劣

刑法上的“情节恶劣”是一个综合性的情节判断。经最高法研究认为，对于“情节恶劣”原则上限于直接故意的行为，再根据案件的具体情况，从起因、动机、目的、作案手段、社会影响等方面，结合犯罪前一贯表现、犯罪后认罪悔罪以及犯罪行为手段牵连性，作出综合判断。例如，行为人奸杀女童，又多次实施故意伤害、强奸行为的，明显属于“情节恶劣”。司法实践中一些情形不宜认定为“情节恶劣”，如防卫过当的故意杀人、被害人存在重大过错等情形的。

（四）程序条件：经最高人民检察院核准追诉

该规定主要有两个方面的考虑：一是严格已满 12 周岁不满 14 周岁的人犯罪的追诉标准。如前所述，对于已满 12 周岁不满 14 周岁的人要求具有罪行、结果和情节条件，其中情节条件之“情节恶劣”是一个综合标准，具有很强的主观性。因此该核准程序的增设会产生过滤作用，一些不是很恶劣的情形，下级检察机关不会上报至最高人民检察院核准，同时最高人民检察院也可以根据全国形势严格把握情节恶劣的标准；二是统一已满 12 周岁不满 14 周岁的人犯罪的追诉标准。

司法统一是司法公平的重要体现，情节恶劣的不确定性增加了已满 12 周岁不满 14 周岁的人负刑事责任的标准不统一性，该标准一旦下降到各级检察机关自由把握，必定会出现同罪不同罚的情形，将追诉核准权统一赋予最高人民检察院这一个机关行使，有助于实现标准的统一。

三、司法适用

对于已满 12 周岁不满 14 周岁的人犯罪，其司法适用涉及罪名的适用。这主要涉及的是对已满 12 周岁不满 14 周岁的人犯罪，究竟是只能适用故意杀人罪、故意伤害罪，还是也可以根据其故意杀人、故意伤害行为发生的场合适用其他罪行。例如，已满 12 周岁不满 14 周岁的人在绑架的过程中杀害了被绑架人或者在强奸的过程中杀害了被强奸人，对行为人定故意杀人罪还是定绑架罪、强奸罪呢？通说认为，应该认定故意杀人罪或者故意伤害罪。因《刑法》规定的已满 12 周岁不满 14 周岁的未成年人承担刑事责任的犯罪仅限于这两类行为，《刑法》对于这两类行为之外的要件、要素不应评价。对符合故意杀人罪或故意伤害罪以外的构成要素，属于过剩的构成要件要素，法律不予评价，这符合刑法规定的原理，也是罪行法定原则的当然之理。反之，认定为绑架罪、强奸罪，定罪就超出了《刑法》规定的应承担刑事责任的部分，纳入法律不允许评价的要素，违反了罪刑法定原则。

负有照护职责人员性侵罪的认定及司法适用

一、新增条款

第二百三十六条 之一 【负有照护职责人员性侵罪】对已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，与该未成年女性发生性关系的，处三年以下有期徒刑；情节恶劣的，处三年以上十年以下有期徒刑。

有前款行为，同时又构成本法第二百三十六条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

（第二百三十六条：强奸罪）

1、罪犯和被害人有特殊关系：有照护和被照护关系；

- 3、被害人：14-16 周岁的未成年女性；
- 3、主观同意或不明：负有照护职责人员性侵罪；
- 4、主观不同意：强奸罪。

二、修法背景

熟人作案是性侵未成年人犯罪的一个突出特点。熟人性侵隐蔽性强，查处难度大，持续时间长。例如鲍毓明案中，有人举报行为人涉嫌与未成年养女发生性关系，持续时间长达三年之久，引起舆论哗然。此类案件中行为人利用未成年女性对其经济、心理依赖等优势地位，恶意规避我国《刑法》中性同意年龄，与年满十四周岁的未成年女性发生性关系的情形，亟须法律加以修改完善，纳入处罚。

三、负有照护职责人员性侵罪的认定

（一）犯罪主体

本罪主体为特殊主体，即对已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员。“监护”，是为保障无民事行为能力人与限制民事行为能力人的合法权益，规定特定人员代替被监护人为民事行为能力的一项制度；“收养”，是依法领养他人子女作为自己子女抚养的一项民事制度；“教育人员”，包括学校教育、教育培训机构等对未成年女性负有教育职责的人员；“医疗职责人员”，往往是医院、康复中心等各类医疗机构对未成年女性负有医疗职责的医生、护士等。

（二）主观方面

本罪在主观方面是直接故意。因本罪的主体是特殊主体，与被害人熟识，对未成年女性的年龄通常情况下是明知的。

（三）犯罪客体

本罪的客体是未成年女性的性权利的不可侵犯性和身心健康。依据《刑法》规定，普遍性同意年龄为十四周岁，为体现对未成年女性的特殊保护，在特殊情形下，部分提高性同意年龄，已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性同意发生

性关系的承诺无效。本罪被害人的身份具有特定性，即已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性。

（四）客观方面

本罪的客观方面表现为负有照护职责的人与已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性发生性关系。这里所称的“发生性关系”不论行为人是否使用暴力、胁迫或者其他强迫发生性关系的行为手段，也可能是从形式上双方“自愿”发生性关系。对于负有照护职责的人员来说，已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性的同意发生性关系的承诺是无效的，行为人构成负有照护职责人员性侵罪；如果被害人不同意发生性关系，则构成强奸罪。

四、司法适用

（一）罪与非罪的把握

本罪作为犯罪的情形仅限于对已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员与该未成年女性发生性关系的情形。对于特殊职责之外的人与已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性发生性行为的，该女性同意的，不应认定为犯罪。

（二）既遂标准判断

根据我国通说，强奸犯罪以行为人性器官插入被害人性器官作为判断既遂标准；奸淫不满十四周岁幼女的，以行为人生殖器与幼女的生殖器接触作为认定既遂的标准。本罪中被害人为已满十四周岁不满十六周岁的未成年人女性，可以“插入说”为认定既遂的标准。

三、关于“情节恶劣”的认定

对于情节恶劣的具体情形，目前尚无司法解释作相应规定。实践中可以结合以下因素：

1、性侵时间的长短。性侵时间的长短直接与被害人的身心健康损害程度相关联。如果是较短时间内或者偶尔发生性关系的，不宜认定为升档处罚情形。

2、发生性关系的次数和人数。如具有特殊职责的人员多次实施性侵的，或者对多名未成年女性性侵的，可以结合案件具体情况认定为“情节恶劣”。

3、发生性关系导致的后果。与未成年女性发生性关系，常态都会带来身体或精神上不同程度的损害。如果造成严重后果的，如导致身体伤害在轻伤以上、难以复原的身体损伤、感染性病、精神失常、怀孕甚至自杀的，可认定为“情节恶劣”。

（四）与强奸罪的区别

如果具有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，利用特殊职责迫使已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性发生性关系的，构成本罪，同时构成强奸罪，根据修正后的《刑法》第二百三十六条之一第二款的规定，应当依照强奸罪定罪处罚。

📖 妨害安全驾驶罪的认定及司法适用

一、新增条款

第一百三十三条之二 【妨害安全驾驶罪】对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

前款规定的驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守，与他人互殴或者殴打他人，危及公共安全的，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

（第一百三十三条之一：危险驾驶罪）

注意：司机和乘客均可构成本罪

二、修法背景

（一）司乘纠纷案件高发，严重危害公共安全

近年来，暴力干扰正在驾驶公共交通工具的驾驶人员，造成重大人员伤亡、财产损失的案件时有发生，此类行为严重危害公共安全，社会反响强烈。如 2018 年 10 月 28 日，由于乘客与驾驶员发生争执互殴，重庆市万州区发生公交车坠江事件，导

致十余人死亡。依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶行为，维护公共交通安全秩序，保护人民群众生命财产安全，成为各界关注的焦点。

（二）实践中存在同案不同判的现象，影响司法权威

对类似行为判处的罪名上，以危险方法危害公共安全罪占比最高，为 39.01%，其他适用较多的罪名分别是故意伤害罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪、交通肇事罪等。故有必要统一认识，确保同案同判，避免出现司法乱象。

三、妨害安全驾驶罪的认定

（一）犯罪主体

本罪两款的主体有所不同：实施《刑法》第 133 条之二第 1 款的行为者为一般主体，即任何年满 16 周岁、具有刑事责任能力的自然人均可构成；而实施第 133 条之二第 2 款的行为者为特殊主体，必须是正在行驶的公共交通工具的驾驶人员。

（二）主观方面

本罪在主观方面是故意，既可以是直接故意，也可以是间接故意。直接故意即行为人明知自己干扰公共交通工具正常行驶，或者擅离职守与他人互殴、殴打他人的行为会危及公共安全，仍然希望这种结果发生的心理态度。间接故意即行为人明知自己的行为可能会危及公共安全，仍然放任这种结果发生的心理态度。如乘客因坐过站而要求公交车司机在未到站的情况下停车开门让其下车，在遭到司机拒绝后为了达到下车目的不顾车内外情况，实施抢控司机方向盘的行为而放任公交车失控。

（三）犯罪客体

本罪的客体是交通运输安全，具体包括两个方面：一方面是行为人所处的该交通工具本身的安全、运营的安全和所载人员的安全；另一方面是该公共交通工具以外（主要是道路上）的其他人员、交通工具的安全和其他设施的安全。

（四）客观方面

本罪的行为方式有以下两种：

（一）对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行使，危及公共安全的行为。对此情形可作如下把握：

其一，行为对象是行驶中的公共交通工具的驾驶人员。

其二，表现为对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶的行为。

其三，实施以上两种行为确实危及公共安全。

（二）驾驶人员在行驶中的公共交通工具上擅离职守，与他人互殴或者殴打他人，危及公共安全的行为。对此情形可作如下把握：

其一，关于该情形发生的时机可以作出两种理解。既可以专门指代已经被他人“使用暴力或者抢控驾驶操纵装置”的驾驶人员，也可以单纯指代行驶中的公共交通工具的驾驶人员。比如，驾驶员没有被使用暴力或者被抢控操纵装置的情况下，如果因为他人辱骂、指责等情况而置公共交通工具和乘客于不顾，擅离职守去与他人互殴或者殴打他人，同样会对公共安全造成巨大威胁。

其二，表现为在行驶的公共交通工具上擅离职守，与他人互殴或者殴打他人的行为。擅离职守，是指未经许可即离开自己的工作岗位；与他人互殴或者殴打他人，意味着不论他人是否对行为人实施了殴打行为，只要行为人实施了殴打行为就符合该情形。

其三，这种情形同样属于具体危险犯形态，要求“危及公共安全”，即对不特定或多数人的生命、健康和重大公私财产安全构成现实、客观的威胁。

四、司法适用

注意区分妨害安全驾驶罪和以危险方法危害公共安全罪。

（一）共同点：两罪都是危害公共安全的犯罪，主观方面都出于故意。

（二）区别点：两罪行为性质及其造成的影响严重程度不同。以危险方法危害公共安全罪要求足以造成或者已经造成侵害结果，该结果仅限于致人重伤、死亡或者公私财物遭受重大损失，如果不足以造成这三类物质性结果的行为，即使造成了其他物质性或者非物质性的结果，也不可能成立本罪，也就是说，该罪威胁和侵害的“公共安全”，必须具备物质性和严重性，这与其较重的法定刑配置具有一致性。就妨害安全驾驶罪而言，虽然其行为对“公共安全”造成了影响，但在整体上要轻于以危险方法危害公共安全罪的威胁，即本罪足以造成的后果，指的是轻于前罪的物质性结果和非物质性结果，如特定人身体上的轻伤、轻微伤或者多数人心理上的恐慌、紧张等。

 袭警罪

一、增设袭警罪条款

最高人民法院 最高人民检察院

《关于办理袭警刑事案件适用法律若干问题的解释》

（2024年11月4日最高人民法院审判委员会第1930次会议、2024年6月27日最高人民检察院第十四届检察委员会第三十二次会议通过，自2025年1月18日起施行）

为依法惩治袭警犯罪，保障人民警察依法执行职务，保护人民警察人身安全，维护国家法律权威和社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国人民警察法》等法律规定，现就办理此类刑事案件适用法律的若干问题解释如下：

第一条 袭击正在依法执行职务的人民警察，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十七条第五款规定的“暴力袭击”：

- （一）实施撕咬、掌掴、踢打、抱摔、投掷物品等行为，造成轻微伤以上后果的；
- （二）实施打砸、毁坏、抢夺人民警察乘坐的车辆、使用的警械等行为，足以危及人身安全的。

与人民警察发生轻微肢体冲突，或者为摆脱抓捕、约束实施甩手、挣脱、蹬腿等一般性抗拒行为，危害不大的，或者仅实施辱骂、讽刺等言语攻击行为的，不属于刑法第二百七十七条第五款规定的“暴力袭击”。

第二条 暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，具有下列情形之一，足以致人重伤或者死亡的，应当认定为刑法第二百七十七条第五款规定的“严重危及他人人身安全”：

- （一）使用枪支、管制刀具或者其他具有杀伤力的工具的；
- （二）驾驶机动车撞击人民警察或者其乘坐的车辆的；
- （三）其他严重暴力袭击行为。

第三条 实施袭警犯罪，具有下列情形之一的，从重处罚：

- （一）造成人民警察轻伤的；
- （二）致使人民警察不能正常执行职务，造成他人伤亡、犯罪嫌疑人脱逃、关键证据灭失或者公私财产重大损失等严重后果的；
- （三）纠集或者煽动多人袭警的；
- （四）袭击人民警察二人以上的；
- （五）其他情节严重的情形。

第四条 对于人民警察执法活动存在过错，在认定行为人暴力袭击行为是否构成袭警罪时，应当综合考虑行为人的暴力程度、危害后果及执法过错程度等因素，依法妥当处理。

人民警察执法活动存在严重过错的，对行为人一般不作为犯罪处理。执法过错较大，袭击行为暴力程度较轻、危害不大的，可以不作为犯罪处理。袭击行为造成严重后果，确需追究刑事责任的，应当依法从宽处理。

第五条 醉酒的人实施袭警犯罪的，应当负刑事责任。

第六条 教唆、煽动他人实施袭警犯罪或者明知他人实施袭警犯罪而提供工具或者其他帮助，情节严重的，以共同犯罪论处。

第七条 行为人阻碍人民警察依法执行职务，但未实施暴力袭击行为的，不构成袭警罪；符合刑法第二百七十七条第一款规定的，以妨害公务罪定罪处罚。

对在非工作时间遇有紧急情况依法履行职责的人民警察实施暴力袭击，符合刑法第二百七十七条第五款规定的，以袭警罪定罪处罚。

对非执行职务的人民警察实施报复性暴力袭击的，不构成袭警罪；符合刑法第二百三十四条、第二百三十二条等规定的，依照相应犯罪从重处罚。

第八条 暴力袭击正在依法配合人民警察执行职务的警务辅助人员的，不构成袭警罪；符合刑法第二百七十七条第一款规定的，以妨害公务罪定罪处罚。

同时暴力袭击正在依法执行职务的人民警察和配合人民警察执行职务的警务辅助人员，符合刑法第二百七十七条第五款规定的，以袭警罪从重处罚。

第九条 实施本解释规定的行为，同时构成袭警罪、妨害公务罪和故意杀人罪、故意伤害罪等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第十条 实施本解释规定的行为，综合考虑行为人认罪悔罪表现、赔偿损失情况、行为手段、危害后果等情形，认为犯罪情节较轻的，可以从宽处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免于刑事处罚；情节显著轻微危害不大的，不作为犯罪处理。

第十一条 对于实施本解释规定的相关行为被不起诉或者免于刑事处罚的行为人，需要给予行政处罚、政务处分或者其他处分的，依法移送有关主管机关处理。

第十二条 对于刑法第二百七十七条第五款规定的“人民警察”，依照人民警察法的相关规定认定，包括公安机关、国家安全机关、监狱等部门的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。

第十三条 本解释自 2025 年 1 月 18 日起施行。本解释施行后，之前发布的规范性文件与本解释不一致的，以本解释为准。

二、修法背景

关于《刑法》是否单独规定袭警罪，立法中一直存在争论。本次修法之所以单独规定袭警罪。主要考虑：第一，妨害公务罪的外延虽然比袭警罪宽，但是针对当前社会矛盾多发、暴力袭警案件时有发生，目前的规定尚不足以对暴力袭警行为形成有效震慑；第二，单独规定袭警罪符合警察执法的特点。警察执法主要面向的是违法犯罪人员，暴力抗法的程度更强，甚至还可能有生命危险；第三，单独设立袭警罪符合我国国情。我国警察面临危险多，因公负伤以及牺牲情况经常发生，具有单独保护的必要性。

三、修正后条文的理解

（一）犯罪客体

本罪的客体是复杂客体，包括国家正常管理秩序和人民警察的人身权益。

（二）犯罪客观方面

本罪的客观方面是暴力袭击正在依法执行职务的人民警察。必须实施了暴力袭击行为，但不要求造成伤害结果。

如果行为人实施的不是暴力而是威胁行为，则构成妨害公务罪。暴力袭击的对象必须是正在依法执行职务的人民警察，人民警察包括治安警察、交通警察、司法警察等各类警察。

“依法执行职务”的范围为《人民警察法》第6条的规定。警察属于特殊的执法主体，正在依法执行职务，既可能是在工作时间、工作场所内，也可能是在非工作时间，根据《人民警察法》第19条“人民警察在非工作时间，遇有其职责范围内的紧急情况，应当履行职责”的规定，警察在下班后，遇有紧急情况，只要是履行警察职责（而不要求必须是其实际岗位职责范围内的事），就可以视为是在执行职务。

（三）犯罪主体

该罪的主体为一般主体，属于自然人犯罪。司法实践中经常发生有的单位负责人、直接责任人为了单位的利益，带头或者组织单位工作人员妨碍警察执法的行为，应按照自然人犯罪处理，追究单位负责人、直接负责人的刑事责任。

（四）犯罪主观方面

该罪的主观方面由故意构成，且为直接故意，间接故意和过失不构成本罪。

（五）刑事责任

根据修正后《刑法》第277条第五款的规定，犯袭警罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具或者驾驶机动车撞击等手段，严重危及人民警察人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

因为致人轻伤的故意伤害罪，其法定刑与本罪相同，以袭警罪定罪处罚，更能体现国家维护公共秩序的立法目的。但如果造成警察重伤、死亡的，则显然应当以故意伤害罪、故意杀人罪处罚，不实行数罪并罚。

四、司法适用中需要注意的问题

（一）把握罪与非罪的界限

根据《治安管理处罚法》第 50 条的规定，对于阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以下十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款，阻碍人民警察依法执行职务的，从重处罚。因此，对于袭警的行为并非一律作为犯罪处理，还需要结合行为手段、情节等作出综合性判断。在司法实践中，有的行为人对正在依法执法职务的人民警察只是辱骂，或者实施袭警情节轻微，如抓挠、一般的肢体冲突等，尚不构成犯罪，构成违反治安管理行为的，应当依法给予治安管理处罚。

（二）关于本罪与妨害公务罪的界分

本罪可以说是妨害公务罪的特殊罪名。与妨害公务罪相比，袭警罪的行为对象和手段行为具有特殊性，行为对象必须是正在依法执行职务的人民警察，手段行为具有特殊性是指妨害公务的手段必须具有暴力性质，并对使用枪支、管制刀具或者驾驶机动车撞击等手段从严处罚。对于以威胁的方法妨害人民警察依法执行公务的，应认定为妨害公务罪。

📖 高空抛物罪

一、增设高空抛物罪条款

在刑法 291 条之一后增加一条，作为 291 条之二：“从建筑物或者其他高空抛掷物品的，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。

“有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”

高空抛物行为可能构成：

- 1、高空抛物罪
- 2、故意杀人罪
- 3、故意伤害罪
- 4、过失致人死亡罪
- 5、过失致人重伤罪

6、以危险方法危害公共安全罪

7、过失以危险方法危害公共安全罪

二、修法背景

高空抛物与群众日常生活密切相关，引发的安全风险一直受到社会各界的高度关注。“天降横祸”成为严重损害人民群众安全感、影响社会和谐稳定的突出问题。各地高空抛物事件酿成的惨剧频繁见诸媒体，引发公众强烈愤慨，呼吁追究高空抛物者法律责任的声音愈发强烈。

三、修正后条文的理解

（一）犯罪客体

本罪的客体是复杂客体，高空抛物行为不仅妨害正常社会管理秩序，还侵犯他人人身、财产权益。

（二）犯罪客观方面

本罪的客观方面表现为从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的行为。具体而言，包括两个方面的要件。

1、从建筑物或者其他高空抛掷物品

（1）物品从建筑物或者其他高空抛掷。“建筑物”指在地面上建造的，供人们进行生产、生活或者其他社会活动的房屋或场所。“其他高空”，包括不具备、不包含供人类居住功能的人工建造物，一般称为“构筑物”，诸如纪念碑、水塔等，也包括脚手架等临时作业设施。

（2）行为方式限于抛掷。具体而言，包括以投、扔动作丢弃、弃置物品的行为，不包括无意使物品从高空或者建筑物坠落的情形，也不包括因动物、自然力等原因致物品坠落的情形。

2、情节严重。司法适用中，对于“情节严重”，可以从以下几个方面加以判断：

（1）抛物行为发生的时空环境。具体而言，包括抛物位置的具体高度是否使抛掷物具有严重的破坏力；抛物场所周边区域是否人员密集；抛物时间是否属于出行高峰；抛物时是否遇到恶劣天气，如大风等增加危险发生的概率；

(2) 抛物的具体情况。实践中, 有的行为人抛掷菜刀、玻璃、花盆、建筑垃圾等, 这些物品本身具有一定的危险性, 从高处抛落更加容易造成严重的损害后果, 应根据相关情况, 考虑是否具有刑事追究的必要;

(3) 抛物行为造成或可能造成的危害后果, 即造成人员伤亡、财物损失的实际情况或者可能性。

(4) 抛物行为次数、动机、行为人前科情况等。

(三) 犯罪主体

该罪的主体为一般主体。

(四) 犯罪主观方面

该罪的主观方面为故意, 包括直接故意和间接故意, 过失不构成本罪。

四、司法适用中需要注意的问题

在《刑法修正案(十一)》之前, 司法实践中, 对高空抛物行为, 最常适用的罪名是以危险方法危害公共安全罪。在修正后《刑法》第 291 条之二增设高空抛物罪之后, 并不意味着高空抛物行为完全失去了适用危害公共安全犯罪的空间。根据《刑法》第 291 条之二第二款的规定, 实施高空抛物行为, 同时构成其他犯罪的, 依照处罚较重的规定定罪处罚。对于高空抛物行为, 同时构成过失以危险方法危害公共安全罪、以危险方法危害公共安全罪的, 自然应适用相应罪名。

刑法专项训练题

1、(单选) 李泽是韩国公民, 某年夏天乘坐中国民航的国际航班来我国旅游, 在飞行途中因琐事与邻座林成(我国公民)发生争吵, 李泽将林成打成重伤, 对李泽应按()处理。^①

A. 韩国刑法

B. 我国刑法

C. 飞机最终降落国的刑法

D. 国际法院

2、(单选) 中国在乙国首都设有大使馆。某日, 在乙国游玩的中国人王某在大使馆内处理签证问题时, 与丙国人李某因碰撞发生争执, 王某一怒之下猛打李某鼻梁一

^①第 1 题答案为: B

拳，致使李某鼻骨骨折。目前，中国欲对王某伤害行为进行刑事追究，可依据哪一原则实行管辖（ ）^①

- A.属地管辖原则
- B.属人管辖原则
- C.保护管辖原则
- D.普遍管辖原则

3、（单选）19岁的甲想杀死20岁的乙，但担心直接动手会受到法律责任，于是甲就在一个雷雨交加的夜晚劝说乙出去夜跑锻炼身体，希望乙死于非命。乙听信了甲的话便出门跑步，结果被雷电劈死。甲的行为（ ）^②

- A.构成故意杀人罪
- B.属于教唆行为
- C.不构成犯罪
- D.构成了过失致人死亡罪

4、（单选）甲和乙在爬山，甲看到山边的悬崖上有一块岩石即将掉落砸向乙的头部。甲与乙素来不和但又不想乙因此失去生命，就在能够将乙推离危险区域的前提下，故意轻轻推了一把乙使石头砸到了乙的肩部导致乙重伤。甲的行为（ ）^③

- A.构成了故意伤害致人重伤罪
- B.构成了故意杀人未遂罪
- C.不构成犯罪
- D.构成了不作为的故意伤害罪

5、（单选）李四患有间歇性精神病，建房时与邻居张三因宅基地产生纠纷，后一直怀恨在心。一天，李四趁张三在上厕所时将毒鼠强投入张三的茶杯后，精神病突然发作，张三在李四丧失责任能力时喝下茶水导致中毒身亡。下列说法正确的是（ ）^④

- A.不负刑事责任，因为张三服毒死亡时李四已经丧失责任能力。
- B.不负刑事责任，李四精神病突然发作，张三死亡属于意外事件。
- C.负刑事责任，对李四应以故意杀人罪既遂论处
- D.负刑事责任，对李四应以过失致人死亡论处

6、（单选）胡某和李某是邻居，二人因为盖房子发生过争执，此后便断了交往。周末，胡某去村外的田地里干农活，突然听到有人喊救命，原来李某不慎落水并因不

①第2题答案为：B

②第3题答案为：C

③第4题答案为：C

④第5题答案为：C

识水性已经溺水。胡某看到是李某后转身离去，李某最终溺水身亡。对于胡某的行为，下列说法正确的是：（ ）^①

- A. 胡某构成见死不救罪
- B. 胡某不够成犯罪
- C. 胡某构成故意杀人罪
- D. 如果李某会游泳就构成犯罪

7、（单选）王薇因其丈夫多次对其实施家暴痛苦不堪，于是故意在其丈夫水杯里放毒药，丈夫喝下带毒的水后痛苦不堪，王薇见状心念旧情，扶着其丈夫到马路对面的医院进行洗胃。过马路时，其丈夫声称自己不想活了，向马路上行驶的大货车撞去当场死亡。后经专业人员查明，当时将其丈夫送往医院就不会死亡。关于本案。下列说法正确的是（ ）^②

- A. 王薇不对李明的死亡结果负责，成立犯罪中止
- B. 王薇未能有效防止死亡结果发生，成立犯罪既遂
- C. 死亡结果不能归责于王薇的行为，王薇成立犯罪未遂
- D. 王薇未能阻止其丈夫撞车，应以不作为的故意杀人罪论处

8、（单选）一日小王与同学一起去歌厅，其间与素不相识的小李发生争执，于是双方约架。打斗中，小王用木棍敲打小李头部，小李见状遂拿出刀刺向小王，小王在就医期间死亡。关于小李的行为，以下说法正确的是（ ）^③

- A. 假想防卫
- B. 正当防卫
- C. 防卫挑拨
- D. 故意杀人

9、（单选）2019年3月4日，河北保定涞源县检察院通报“涞源反杀案”，认定该案件中的女当事人及其父母的行为属于正当防卫，决定不起诉。下列选项中关于正当防卫，哪些是不正确的（ ）^④

- A. 乙、丙共谋伤害甲，分别堵在胡同的两端，由乙追砍甲，甲为逃跑而将丙打伤的，甲的行为成立正当防卫
- B. 乙故意伤害甲，甲用娴熟的格斗技巧将乙制服的，甲对乙的还击行为虽然没导致乙伤害结果，但也成立正当防卫

①第6题答案为：B

②第7题答案为：A

③第8题答案为：D

④第9题答案为：D

C.甲发现乙正在杀丙，为阻止其杀人行为而将乙打成重伤，但乙仍将丙杀死的，甲没有制止乙的不法侵害，但仍然成立正当防卫

D.甲被院子里的响动惊醒，遂大喊一声“抓贼”，小偷受惊吓而摔成重伤的，即使认定甲不成立正当防卫，其行为成立犯罪

10、（单选）王某和武某是两个水果摊贩，一天两人因为抢摊位发生争执，王某拿起水果刀想去砍武某，武某马上拿出木棍打在王某头上，王某立即晕了过去，武某以为王某用装死来麻痹自己，从而偷袭自己，又用木棍将其打成重伤，关于武某的行为及其性质，下列选项正确的是（ ）^①

- A. 紧急避险
- B. 正当防卫
- C. 过失致人重伤罪
- D. 故意伤害罪

11、（单选）曾经在公司保密部门工作过的张文患有轻度妄想迫害症，2018年国庆期间张文全家打算出去旅游，张文觉得家中的防盗门不安全，又在家中安装了多个老鼠夹，后伍莎撬窗进入张文家时被老鼠夹夹伤脚趾致红肿数日，张文的属于（ ）^②

- A.民事侵权行为，应当赔偿梁某医疗费
- B.正当防卫行为，无需承担法律责任
- C.防卫不适当，应当承担一定的法律责任
- D.故意伤害罪，应承担刑事责任

12、（单选）某晚李某下夜班回家，在途中与一行人张某发生冲突，争执中张某拿出一把匕首刺向李某，李某一拳挥向张某导致其昏迷倒地。此时，李某仍气愤不过，遂捡起掉落在地的匕首向张某狠狠刺了几刀，导致其重伤。李某用匕首捅刺张某的行为属于（ ）^③

- A. 正当防卫
- B. 假想防卫
- C. 防卫过当
- D. 事后防卫

①第10题答案为：C

②第11题答案为：B

③第12题答案为：D

13、（单选）贾某欲杀王某，某日贾某在某军区营地附近徘徊企图盗窃枪支，在翻墙进入营地时发现巡逻士兵向他走来，贾某以为被发现了后离开营地，贾某的行为构成（ ）^①

- A. 犯罪未遂
B. 犯罪中止
C. 不认为是犯罪
D. 犯罪预备

14、（单选）甲将一逃犯顾某扭送至派出所的过程中，途中顾某激烈反抗，甲为了制服顾某，将顾某的头部死死压在汽车的后座上，到派出所后发现顾某已经死亡（经查甲并无故意，也无过失），则甲对行为结果的主观心态是（ ）^②

- A. 正当防卫
B. 紧急避险
B. 故意杀人
D. 意外事件

15、（单选）甲与乙是兴舟号邮轮上的两名船员，一天在太平洋上航行时由于领航员的失误兴舟号与另一货轮相撞。甲和乙共同乘坐一艘救生艇逃离，而船上的食物只够一人吃三天，并且在外界得知兴舟号沉没并且赶来救援的时间至少也要 7 天时间。在这时间内仅靠这点食物完全无法保证两人一起坚持到救援。为了自保甲将乙杀害最终等到了救援的到来。以下说法正确的是（ ）^③

- A. 甲的行为属于紧急避险
B. 甲的行为构成故意杀人罪
C. 若乙自愿被甲杀死则甲的行为无罪
D. 甲的行为构成故意伤害罪

16、（单选）蔡某和王某是同一个建筑工地上的建筑工人，某日两人为日常琐事发生口角，蔡某推搡了王某一把，王某没有站稳倒地，王某倒地时后脑戳到地上的钢筋，导致颅骨骨折，经抢救无效死亡。蔡某对王某的死亡在主观方面是（ ）^④

- A 间接故意
B 疏忽大意的过失
C 过于自信的过失
D 意外事件

17、（单选）王某患有渐冻症，生活不能自理，在其父死后，王某母亲李某一直负责照顾他，随着李某年龄的增大，身体状况越来越差，李某多次向邻居表露过自己的担心，恐自己死后儿子无人照顾。2019 年元宵节过后的第二天，77 岁的李某给 47 岁的王某喂了安眠药，并用毛巾掩其口鼻捂死了他。当确认儿子已经死亡之后，李某

①第 13 题答案为：A

②第 14 题答案为：D

③第 15 题答案为：B

④第 16 题答案为：B

主动到公安机关投案，如实交代了自己杀死儿子的事实。对于李某的行为，下列表述错误的是：（ ）^①

- A. 李某捂死王某的行为构成故意杀人罪
- B. 李某主动到公安机关投案，如实交代自己的罪行，构成自首
- C. 李某虽已 83 岁，其捂死王某的行为仍可适用死刑
- D. 李某已经 83 岁，依照刑法规定可从轻或减轻处罚

18、（单选）刚刚刑满释放的李明最近手头比较紧，经过几天的蹲点，发现在香香小区 203 户住着一位收藏家，于是准备到其家中偷点钱，这一天李明拿着撬棍和钳子正在撬门的时候，发现路过一辆警车。李明心里害怕，于是溜走了，李明的行为（ ）^②

- A. 犯罪预备
- B. 犯罪未遂
- C. 犯罪中止
- D. 犯罪既遂

19、（单选）刚刚刑满释放的李明最近手头比较紧，经过几天的蹲点，发现在香香小区 203 户住着一位收藏家，于是准备到其家中偷点钱，这一天李明拿着撬棍和钳子正在撬门的时候，正巧楼上的王刚下楼买菜大声呵斥李明，并抢过李明的作案工具。李明溜走了，李明的行为（ ）^③

- A. 犯罪预备
- B. 犯罪未遂
- C. 犯罪中止
- D. 犯罪既遂

20、（单选）黄某走在路上，发现一妇女背着 GUCCI 的包，趁其不备将包一把抓走后逃跑，跑到半路发现包的牌子是 GUGCI，于是非常生气将包丢给妇女并甩了两记耳光。对于黄某的行为，以下说法正确的是（ ）^④

- A. 抢夺罪未遂
- B. 抢夺罪既遂
- C. 抢夺罪中止
- D. 转化型抢劫

21、（多选）下列哪些行为不构成犯罪中止（ ）^⑤

①第 17 题答案为：C

②第 18 题答案为：C

③第 19 题答案为：B

④第 20 题答案为：B

⑤第 21 题答案为：ABCD

- A.甲使用暴力绑架被害人后，被害人苦苦哀求，甲见其可怜便释放了被害人
- B.乙加入某恐怖组织并参与实施了一次恐怖活动，后经朋友规劝退出了该组织
- C.丙为国家工作人员，挪用公款五万元用于孩子学费，4个月后主动归还
- D.丁将一儿童骗至家中打算日后卖出，当天晚上看到新闻说拐卖儿童的犯罪分子将被判处死刑，心生恐惧偷偷将儿童送回家中

22、（单选）小刚是黑社会老大，分别给小智和小霞两个打手下令要除掉小明。小智和小霞在动手前都不知道对方也接了该任务，同时埋伏在小明住处附近并在同一时间开枪导致小明死亡。事后无法证明致命伤是谁造成的，那么（ ）^①

- A.仅小刚和小霞构成共同犯罪
- B.仅小智和小霞构成共同犯罪
- C.小刚分别和小霞小智构成共同犯罪，小智和小霞不构成
- D.三人都构成共同犯罪

23、（多选）甲垂涎小美眉色意图强奸小美，于是甲找到乙对乙说：“我们想办法干小美一票？”乙误以为要对小美抢劫于是同意了，于是乙以外出游玩为由将小美骗到了偏僻的一处小屋外。单小美不愿进入木屋于是乙强制将小美拉入木屋中。甲在屋内见到小美便对其实行强奸，乙看到后一愣之后就走出房间在房外等待。待甲强奸完毕后两人一起离去。关于甲乙两人的行为说法正确的是（ ）^②

- A.甲强奸罪和抢劫罪
- B.甲只构成了强奸罪
- C.乙只构成了抢劫罪
- D.乙构成了强奸罪和抢劫罪

24、（单选）小王和小张商量今晚去强奸隔壁村的小徐，两人在到小徐家门口时小王因为害怕便打消了念头，小张只好一个人前往，小张上楼后直接将小徐打倒在地，之后便实施了强奸，在强奸完后小徐晕了过去，小张直接从她身上拿走了30000元现金，小徐受到轻伤。关于小王和小张的行为及其处理正确的是：（ ）^③

- A.小王和小张构成强奸罪的共同犯罪
- B.小张构成强奸罪、抢劫罪、故意伤害罪
- C.小王构成强奸罪、故意伤害罪、盗窃罪

①第22题答案为：C

②第23题答案为：BD

③第24题答案为：A

D. 小王和小张构成强奸罪、抢劫罪、故意伤害罪的共犯

25、（单选）“套路贷”是当前高校学生可能遇到的困境，行为人往往通过虚构的借条向法院进行起诉，要求当事人（被害人）还款，行为人的行为可能涉嫌虚假诉讼罪，对于该罪名，下列说法正确的是（ ）^①

A. 虚假诉讼罪的成立条件可以是以捏造的事实提起民事诉讼，也可以是捏造事实提起的刑事诉讼

B. 虚假诉讼罪可以是单位犯罪，实行单罚制，对单位判处罚金

C. 隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，应当被认定为以捏造的事实提起民事诉讼

D. 法院因当事人虚假诉讼造成的错误裁判文书，只能是判决书，而不能是裁定书、支付令等

26、（单选）若该男子被认定为患有艾滋病（携带艾滋病病毒），且其与“她人发生性关系”的事实属实，且与之发生性关系的女子后经检查，被传染有艾滋病。那么该男子应以何罪追究刑事责任（ ）^②

A. 以危险方法危害公共安全罪

B. 传播性病罪

C. 故意伤害（重伤）罪

D. 故意杀人罪

27、（单选）某日，无业人员张某在乡间小道上闲逛时，发现一辆崭新的自行车停在路边，车主王某在距离自行车 10 米外的树荫下与他人闲聊。张某趁王某背对自行车时猛地骑上就跑，后被警察抓住。如何评价张某的行为（不考虑数额）？^③

A. 盗窃罪

B. 抢夺罪

C. 侵占罪

D. 抢劫罪

28、（单选）张某系王某多年好友，平日多吝啬抠门。一日，张某赠送给王某一名贵手表，王某以为该表为高仿赝品，最多只值 200 元，便花言巧语欺骗另一好友陈某以 2 万元的价格买下。后查明，该表系正品，价值 3 万元，为张某用中彩票所获奖金购得。王某的行为（ ）^④

①第 25 题答案为：C

②第 26 题答案为：C

③第 27 题答案为：A

④第 28 题答案为：D

A.诈骗罪既遂

B.诈骗罪未遂

C.诈骗罪预备

D.不构成犯罪

29、（多选）张某因升职问题对同事陈某怀恨在心，某日晚上，张某蒙面拿铁棍狠打陈某泄愤，致使陈某重伤。陈某误以为遇到劫匪，大叫道：“别打了，别打了，我都给你”，慌忙将自己的手机、钱包扔给张某。张某心想：不要白不要，拿着手机和钱包就跑了。下列说法正确的是（ ）^①

A.张某构成故意伤害罪

B.张某构成抢劫罪

C.张某构成侵占罪

D.张某构成敲诈勒索罪

30、（单选）朱某携带 20 万元现金去广州进货，凌晨 1 点到达后乘坐出租车去往预定酒店。办理入住手续时朱某突然想起装有现金的箱子忘在了出租车上，遂马上联系出租车公司。一番周折后，朱某找到了当时载他的司机周某，但周某否认见过朱某的箱子，朱某说自己当时坐在副驾驶的位置，箱子就放在脚下，肯定是周某拿了，双方争执不下，朱某报警。后警方在周某家中搜出了装有 20 万元现金的朱某的箱子。周某的行为构成：（ ）^②

A.诈骗罪

B.盗窃罪

C.侵占罪

D.职务侵占罪

31、（多选）甲和乙一起谋划杀死丙，两人一起埋伏到了丙下班的必经之路上。在丙下班回家路过埋伏地时两人一起开枪结果甲没有击中，乙误把丁当作丙杀害了。关于两人的这个行为说法正确的是（ ）^③

A.甲构成了故意杀人未遂

B.甲构成了故意杀人既遂

C.乙构成了故意杀人既遂

D.乙同时构成了故意杀人既遂和故意杀人未遂

32、（单选）2019 年 2 月的一个晚上，王某去李某家中行窃，当王某背着所偷财物正准备离开时，被李某发现。为了尽快脱身，王某夺过李某手中的椅子并将其打倒在地，随后迅速逃离现场。后法医鉴定李某为重伤。下列说法中正确的是：（ ）^④

①第 29 题答案为：AC

②第 30 题答案为：C

③第 31 题答案为：BC

④第 32 题答案为：A

A. 王某构成抢劫罪

B. 王某构成盗窃罪

C. 王某构成故意伤害罪

D. 王某构成故意伤害罪和盗窃罪

33、（单选）老刘是某联防队的队员，一天在街上巡逻，看到一个人在小巷子里面鬼鬼祟祟，便上前将其抓住并且带回办公室，再问其姓名时对方不配合，老刘便上前殴打，将其打成轻伤，对于老刘的行为及其处理正确的是：（ ）^①

A. 故意伤害罪

B. 刑讯逼供罪

C. 故意杀人罪

D. 暴力取证罪

34、（单选）张某是某国有企业的员工，平时喜欢买彩票，一天将单位三百万元用来买彩票，结果中了一百万大奖，由于只归还单位一百万元导致国有企业损失高达千万，对于张某的行为及其处理正确的是（ ）^②

A. 挪用公款罪

B. 贪污罪

C. 受贿罪

D. 行贿罪

35、（单选）张某是某地的毒贩子，一天为了和甲地的毒贩接头，在车上装了一批海洛因，在路过甲地某检查站时，适逢甲地公安局在进行盘查，张某在被检查时为了不让警察检查其后备箱，与警察争执起来，试图用暴力阻止警察开后备箱，关于张某的行为及其处理正确的是（ ）^③

A. 运输毒品罪

B. 故意伤害罪

C. 妨害公务罪

D. 妨害公务罪和运输毒品罪数罪并罚

36、（单选）当前中央严打贪污受贿行为，老王是广善医院院长，在某次严打被发现接受他人贿赂。在后期调查中发现其在12月6日时以院长身份和医疗器材商洽谈采购事宜，收受对方贿赂。12月12日在坐诊时与一医药代表会面答应多开该代表的某种药以收取回扣。关于老王收受贿赂的行为说法正确的是（ ）^④

A. 老王的两次行为都构成了受贿罪

B. 老王的两次行为都构成了非国家工作人员受贿罪

C. 老王第一次的行为构成了受贿罪，第二次行为构成了非国家工作人员受贿罪

①第33题答案为：A

②第34题答案为：A

③第35题答案为：A

④第36题答案为：C

D.老王的第一次行为构成了非国家工作人员受贿罪，第二次行为构成了受贿罪

37、（单选）民警小颜接到某报刊亭老板的报警称自己报刊亭付款用的支付宝二维码被他人调换，导致近一个月的收入（5000元）都转入了他人的支付宝中，小颜及时赶往现场，在途中小颜在思考这一行为该如何定性，下列说法正确的是（ ）^①

A.诈骗罪

B.盗窃罪

C.侵占罪

D.抢劫罪

38、（单选）小刘和小吴二人有仇，小刘欲杀小吴。一日小刘叫小徐一起去小吴家盗窃，小徐同意了并且帮小刘望风，小刘潜入室内杀了小吴，后和小徐说自己没有得手。下列说法正确的是（ ）^②

A.小刘成立盗窃罪和故意杀人罪的想象竞合

B.小刘成立故意杀人罪

C.小徐成立盗窃罪的共犯

D.小徐成立故意杀人罪的共犯

39、（单选）吴某以出卖为目的盗得一孩童，但一直找不到下家，心生可怜便自己抚养。一次无意间看到孩子父母发放的寻人启事，便将孩子送回了家。关于吴某的行为，下列说法正确的是（ ）^③

A.构成拐卖儿童罪

B.构成拐骗儿童罪

C.构成拐卖儿童罪未遂

D.构成拐骗儿童罪中止

40、（单选）金某觊觎花某收藏的维纳斯女神雕塑已久，打算叫上邓某一起杀了花某拿到维纳斯女神雕塑。当晚，金某和邓某在室外同时向房间内的花某开枪，金某打中了雕塑，而邓某什么也没打中。关于二人的行为，以下说法正确的是（ ）^④

A.金某成立故意毁坏文物罪

B.金某和邓某成立故意杀人罪的共犯

C.对金某应当以故意杀人罪和过失损毁文物罪实行数罪并罚

D.邓某成立故意杀人罪和过失损毁文物罪的共犯

①第37题答案为：B

②第38题答案为：B

③第39题答案为：A

④第40题答案为：B

41、（单选）2022年5月22日，周某从常州花园站上车乘坐大客车前往金坛。当大客车行驶至金坛区下新河站时，周某因下车地点及车费与该车驾驶员陆某发生矛盾，双方产生争执。周某遂按车辆控制台上的按钮，后又扭转点火锁钥匙，导致正在行驶的大客车失去动力。陆某控制好车辆减速滑行迫停在路边，随即报警。如何定罪？（ ）

①

- A.周某成立以危险方法危害公共安全罪
- B.周某成立妨害安全驾驶罪
- C.周某成立交通肇事罪
- D.周某的行为不构成犯罪

42、（单选）被告人宋莉于2021年11月23日23时许，在某派出所，因醉酒被民警救助并联系其亲友。过程中，被告人宋莉辱骂值班民警及辅警，摔扔物品并将辅警手中执法记录仪夺走摔在地上致执法记录仪外壳损坏；被告人宋莉在被民警送离派出所时拒不配合，采取手扇民警李某、辅警冯某面部的方式抗拒执法。如何定罪？

（ ）^②

- A.故意伤害罪
- B.袭警罪
- C.故意毁坏财物罪
- D.妨害公务罪

43、（单选）2021年6月17日1时许，被告人秦某在本区XX镇XX路XX弄XX号XX室住处因与其男友万某发生口角争执，为泄愤，将铁锅、筷子、锅铲等物品扔出窗外，致使被害人赵某停放在上址楼下的牌照为xxx某某的本田轿车天窗、前挡风玻璃、车头前方被砸损，经价格认定，车损价值人民币6,201元(以下币种均为人民币)。定性为（ ）^③

- A.高空抛物罪
- B.以危险方法危害公共安全罪
- C.故意伤害罪
- D.不够成犯罪

① 第41题答案为：B

② 第42题答案为：B

③ 第43题答案为：A

